



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב הרא"ה 18 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד שמעון לביא
מרחוב הרא"ה 18 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: שמואל טוכמן
ע"י ב"כ עוה"ד רוני שניידר
מדרך מנחם בגין 23 תל אביב

פסק דין

ההליך דנין עניינו בבית המשותף ברחוב הרא"ה 18 רמת גן הבנוי על חלקה 501 בגוש 6126 (להלן: "הבית"). הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת, נציגות הבית, טוענת כי לנתבע חוב מיסי נציגות החל משנת 2004 ועד 2013 בשיעור של 7,938 ש"ח (כולל הפרשי הצמדה וריבית מסוף כל שנה ועד למועד הגשת התביעה).

הנתבע טוען כי מדובר בתובענת סרק מודעת שעה ששולמו מיסי הנציגות. נטען כי התביעה בדין החוב בשנים 2004 עד 2006 התיישנה. הסכום הנתבע בגין שנת 2013 נתבע ביתר שעה שטרם הגיע מועד פירעון הסכומים שלאחר מועד הגשת התביעה. מיסי הנציגות בגין 2011 שולמו במלואם. בשנת 2012 שולם סך של 600 ₪ בגין מיסי נציגות לגמר חשבון. גם בשנים אחרות שילמו שוכרי הנכס את מיסי הנציגות במלואם. אין כל תיעוד או אסמכתא להעדר התשלום וגם לא כל תיעוד להוצאות והכנסות לשנים 2004-2010. עוד נטען כי הנתבע זכאי לקזז סכומי כסף שהוציא להחזקת הרכוש המשותף (ניקוז ואינסטלציה).

ביום 09.06.13 נערך דיון מקדמי בתובענה במסגרתו עלה כי אכן מיסי הנציגות לשנת 2011 שולמו וכן שולם סך נוסף של 600 ₪ על חשבון החוב (עמוד 1 שורות 22-23).

בגמר הדיון קבעתי, על מנת לחסוך התדיינויות מיותרות, כי טענת הקיזוז של הנתבע נדחת על הסף, כי התשלום לשנת 2011 בוצע וכי מכל סכום שיפסק יופחת הסך של 600 ₪ ששולם בשנת 2012.

ביום 09.06.13 ניתנה גם החלטתי בנוגע לטענת ההתיישנות ונקבע כי החוב לשנים 2004, 2005 ועד חודש 04/06 (כולל) התיישן.

ביום 07.08.13 הודיעה התובעת כי נתקבל בידה סך של 840 ₪ בגין שנת 2013 ולפיכך נתבקשה הפחתת הסכום האמור מהחוב הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משכך, כל שנותר לנו לדון הוא בחוב הנטען לתקופה שמחודש 05/06 ועד 12/10 ועבור שנת 2012. מכל חוב שיפסק יש להפחית סך של 600 ₪ כאמור.

דיון

למרבה הצער אין בדיון זה אלא "קצה קרחון המערכת יחסים עכורה בין בית שלם לבין אדם" (עמוד 17 שורה 2) כפי שמסכם ב"כ התובעת. חבל שבעלי דירות בבית משותף, שותפים הלכה למעשה במקרקעין, אינם מסוגלים לנהל את רכושם בהסכמה ונזקקים לערכאות בקטנות כגדולות.

הוכח בפני שיעור מיסי הנציגות הנתבעים לאורך השנים. כך, בכל הקשור לשנים 2006 עד 2010 הוכח כי שיעור מיסי הנציגות היה בסך של 50 ₪ לחודש (מוצג ת/2 ודרישות תשלום שצורפו לכתב התביעה). הוכח כי מיסי הנציגות לשנים 2011 ו- 2012 היו בשיעור של 60 ₪ לחודש (נספח א' לכתב ההגנה ודרישות התשלום). הוכח כי מיסי הנציגות לשנת 2013 הועלו לסך של 70 ₪ לחודש (פרוטוקול אסיפה מיום 19.09.12).

לכל אלו יש להוסיף כי טענתו היסודית של הנתבע היא כי מיסי הנציגות האמורים שולמו על ידו או מי מטעמו. משכך, בעצם טענה זו ישנה משום הודאה בחיובים האמורים.

השאלה האם עלה בידי התובעת בהליך דנן להוכיח כי לנתבע חוב מיסי נציגות בגין השנים האמורות. ויאמר מיד, נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן הוא מוטל תחילה על שכמה של התובעת, בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה". משכך, על התובעת להוכיח תחילה במאזן ההסתברויות כי קיים חוב בתשלום מיסי הנציגות. רק לאחר מכן יעבור הנטל לכתפי נתבע להוכיח את טענתו בדבר הסדרת התשלום.

בנסיבות דנן לא עלה בידי התובעת להוכיח במאזן ההסתברויות את קיומו של החוב הנטען לתקופה שעד שנת 2008 – מר שלמה דוד לא כיהן כנציגות עובר לתקופה זו (עמוד 5 שורה 5), לא הובאה כל ראיה מספרי ההכנסות וההוצאות של התובעת ואף לא פירוט של תיעוד מודפס כלשהו מספרי החשבונות. אפילו את הקבלות ואת אותו דף פירוט ידני "שעולה למחשב" לא הציגה התובעת (עמוד 5 שורות 9-13). אין די בעדותו של חבר הנציגות בדבר בדיקות שעשה בשנת 2008, לפני כ- 5 שנים, כדי לבסס קיומו של חוב, בפרט כאשר ניהול החשבונות נעשה במשרד רואי חשבון (עמוד 5 שורות 6-8) וכאשר נטען כי קיימים רישומים מסודרים גם לתקופה זו (עמוד 8 שורה 23).

גם בנוגע לחיובים לשנים 2008 ו- 2009 לא הוצגה כל ראיה תומכת לטענת התובעת בדבר קיומו של חוב ואין די בהגשת התביעה ובעדותו של מר דוד בהקשר זה, ללא ראיה תומכת בכתב. בפרט אמורים הדברים כאשר בכתב התביעה נתבע גם חיוב לשנת 2011, שעה שאין מחלוקת כי זה שולם, וגם אין כל אזכור לתשלום סך נוסף שאינו שנוי המחלוקת בסך של 600 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לזאת יש להוסיף כי לא הוצע כל הסבר מניח את הדעת מדוע במשך כל השנים מאז 2008 לא נקט חבר הנציגות, אף שידע בדבר חובות הנתבע, כל הליך לגביית החובות והסתפק במשלוח מכתבי דרישה ספורדים. השאלה נשאלת, וביתר שאת, גם בהתייחס לתקופות קודמות יותר.

לא כך הם פני הדברים בהתייחס לחוב הנתבע לגבי השנים 2010 ו-2012.

הוכח, באמצעות פלט מודפס מדו"ח הכנסות נציגות ממוחשב, כי הנתבע לא שילם את מיסי הנציגות לשנת 2010 (מוצג ת/1). פלט זה נתמך בעדותו של מר דוד.

מאידך, בידי הנתבע אין כל ראיה להסדרת התשלום בגין שנה זו.

בידי הנתבע אין קבלה בגין שנה זו (עמוד 16 שורה 10). ויודגש, מכתב ההגנה עולה כי הנתבע עיין במסמכי הנציגות ואף על פי כן לא מצא כל זכר לאישור בגין ביצוע התשלום בשנה זו, אף שכאמור לעיל הוכח כי תיעוד שכזה קיים ואף הוצג (סעיף 24 לכתב ההגנה).

זאת ועוד. מהסכמי השכירות שצורפו עולה כי דירת הנתבע הושכרה בשנים 2010 ו-2011 לאותן שוכרות – נטע סקס ושיירי בן יוסף. תמוזה בעיני כיצד זה קיים אישור בגין תשלום מיסי נציגות לשנת 2011 אך אין כל אישור בגין ביצוע תשלום לשנת 2010. ויעור, דווקא בתקופה זו "חזר" בנו של הנתבע, נציגו כנטען לעניין הדירה, מהיעדרות ממושכת (עמוד 13 שורות 27-28) ויכול היה, וצריך היה, לשמור בידיו תיעוד בכתב בדבר הסדרת התשלום לשנה זו, אך הדבר לא נעשה.

השוכרות הנ"ל לא הובאו לעדות על ידי הנתבע בהליך זה, על אף שיש בידו קשר לפחות עם הגב' שיירי בן יוסף (ר' בקשתו לצירוף ראיות מיום 13.10.13). גם לא הוגשה כל בקשה לזימון למתן עדות. ההלכה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"ל (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רונברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). ניתן לפיכך להסיק מסקנה ראייתית כנגד הנתבע לפיה לו היה מביא את השוכרות האמורות להעיד בפני הרי שהיה מתברר חובן, שלא נפרע, לשנת 2010.

הדברים האמורים נכונים גם ביחס לחוב לשנת 2012.

אין מחלוקת כי בשנה זו הדירה לא היתה מושכרת. אין מחלוקת כי הנתבע שילם במהלך שנה זו סך של 600 ₪ בלבד. אין מחלוקת כי נתקבלה בידו קבלה בה פורט תשלום "על חשבון" (נספח ד'



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכתב ההגנה). אין מחלוקת כי הנתבע לא נקט בכל פעולה או הליך שעה שלכאורה קבלה זו עמדה בסתירה לטענתו כי מדובר ב"גמר חשבון" (סעיף 24 ונספח ה' לכתב ההגנה).

משכך הוכח כי לאחר קיזוז הסך של 600 ₪ ששולם על חשבון קיימת יתרת חוב לשנת 2012 בסך של 120 ₪.

בנסיבות דנן לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע בתשלום הפרשי הצמדה וריבית לאור הצהרתו של חבר הנציגות בדיון - "אני לא נוהג לחייב דיירים על פיגור בריבית והצמדה" (עמוד 8 שורה 21).

אין בידי לקבל את טענת הנתבע בדבר קיומו של הסדר עם הנציגות בדבר קיזוז תשלומי מיסי נציגות עתידיים בהתבסס על מכתב הנציגות מיום 14.05.06 (מוצג נ/2).

ראשית, הטענה איננה נזכרת בכתב ההגנה ויש בהעלאתה לראשונה במסגרת עדותו של מר טוכמן משום הרחבת חזית אסורה. תמוהה מאוד כיצד טענה מרכזית ומהותית זו "נשכחה" מהנתבע בשלבים הראשונים של ההליך, בפרט כאשר הוא מתייחס בכתב ההגנה ואף מצרף לו את ההתכתבות שקדמה למכתב הנציגות הנ"ל (ר' נספח ו' לכתב ההגנה ומוצג נ/1).

שנית, על פני הדברים המדובר בהסכמה לקיזוז בגין חובות ישנים שהרי על פי פרשנות הנתבע, לפיה המדובר בחיובים עתידיים, אין כל הגיון בסעיף 4 לאותו המכתב - "מרשך נידרש להסדיר מיידית את חובו לוועד הבית".

שלישית, הנתבע טוען כי מיסי הנציגות לשנים מאוחרות להסכמה האמורה שולמו בפועל. משכך, לא ברור כיצד יכולה טענה זו לדור בכפיפה אחת עם פרשנותו למכתב הנציגות.

מכל מקום, באותו המכתב גם הודע לנתבע כי "אין לבצע פעולות המחייבות כספית את וועד הבית ללא אשור בכתב של הוועד" (סעיף 5 למוצג נ/2). אף על פי כן הנתבע המשיך בשלו והוציא, לטענתו, כספים כאמור גם בשנת 2010.

טענות בדבר העדר שירותים מנציגות אין בהן להוות הגנה בהליך דנן (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 ויזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)). ממילא הטענות נטענו בהקשר דנן ללא כל תימוכין או ראיה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל הרי שיש מקום לקבל את התביעה בחלקה כאמור.

אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 600 ₪ בגין חוב מיסי נציגות לשנת 2010 וכן סך נוסף של 120 ₪ בגין יתרת חוב מיסי נציגות לשנת 2012. יתרת התביעה נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור להוצאות ניהול ההליך הרי שבסופו של יום חלק ארי מן התובענה נדחה. מאידך, הנתבע חויב בתשלום מיסי נציגות לשנת 2010 ותשלום יתרת מס לשנת 2012. בנוסף נשא הנתבע בתשלום עבור שנת 2013 רק לאחר הגשת התביעה.

בנסיבות אלו אני מוצא לנכון לחייב את הנתבע להשיב לתובעת את אגרת התביעה ששולמה (אגרת מינימום) בסך של 744 ₪.

בכל יתר הוצאות ניהול ההליך יישא כל צד בהוצאותיו.

כל הסכומים האמורים ישולמו לתובעת בתוך 7 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 14.04.13, ועד למועד התשלום בפועל.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י' חשוון תשע"ד, 14 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב